

1501620-04.2019.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

DANILO JOSÉ DOS SANTOS, já qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501620-04.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501620-04.2019.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

DANILO JOSÉ DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 155, caput do Código Penal, porque, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 16h, na Praça Afonso Pena, centro, nesta comarca, teria subtraído, para si ou para outrem, a bolsa a tiracolo avaliada em R\$ 100,00, contendo documentos pessoais e cartões bancários, pertencente à vítima Nathanaele Richele Domingos Silvério, tendo o crime se consumado.

A denúncia (fls. 59/60), acompanhada dos autos do inquérito policial, foi recebida em 10 de outubro de 2019 (fl. 61).

O processo foi suspenso nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 (fl. 73).

Posteriormente, o acusado descumpriu as condições e não justificou o descumprimento, vindo a ser processado pela prática de novo crime no curso do benefício, motivo pelo qual foi revogada a suspensão (fl. 106).

O réu ofereceu resposta à acusação (fl. 112).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Nathanaele Richele Domingos Silverio e as testemunhas em comum Lucas Aparecido de Sousa Caraca, Marcos Paulo Monteiro Trigo e Ronaldo José Vilela Simões Júnior e, por fim, o réu foi interrogado, após o que foi instaurado incidente de insanidade mental (fls. 144/145).

Sobreveio laudo pericial (fls. 181/185).

Encerrada a instrução e homologado o laudo pericial (fl. 194), as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a substituição da pena por medida de segurança (tratamento ambulatorial), conforme fls. 197/200.

A defesa, por sua vez, em fls. 210/213, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pelo reconhecimento do crime em sua forma tentada.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21), bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Interrogado em juízo, disse que estava sob efeito de medicamentos fortes (Diazepan); quando acordou, estava preso. Tem problemas de saúde, mas está fazendo tratamento junto ao CAPS. Já foi internado várias vezes no Francisca Júlia. Teve traumatismo craniano e, depois disso, sua vida mudou completamente; já foi internado mais de 20 vezes, viveu em albergue e nas ruas. Reside, atualmente, com sua genitora. Tem 33 anos. Sempre trabalhou, na roça, como pintor, como ajudante. Pois bem.

A vítima Nathanaele relatou em juízo que estava parada quando o acusado passou e pegou sua bolsa; seu marido correu, gritando “pega ladrão”; ele foi preso pelos policiais. Recuperou seus bens. Não conhecia o acusado. Reconheceu o roubador. Na bolsa tinha documentos pessoais, cartão e uma carteirinha de sua irmã.

A testemunha Lucas relatou em juízo que, na época, a vítima era sua namorada e estavam esperando o horário de uma entrevista sentados na praça, quando o acusado passou, pegou a bolsa da vítima e saiu correndo; seguiu em sua direção, teve ajuda de transeuntes, que conseguiram imobilizá-lo, até a chegada dos policiais. A bolsa, com os documentos, estava escondida nas partes íntimas do acusado. Os bens foram recuperados.

O policial Marcos relatou em juízo que foram acionados com a notícia de furto e que transeuntes haviam contido o suspeito; a vítima recuperou seus bens. Não conhecia o acusado.

O policial Ronaldo relatou os fatos em juízo da mesma forma que seu companheiro de farda. Acrescentou que a vítima reconheceu o acusado. Não o conhecia.

Essas foram as provas produzidas sob o crivo do contraditório, suficientes a um decreto condenatório pela prática do crime de furto consumado.

Anoto que não há falar em crime tentado. O acusado estava na posse mansa e pacífica dos bens, objetos materiais do delito, bem como houve retirada da esfera de proteção e vigilância da vítima. Foi surpreendido por transeuntes, que seguiram em seu encalço e conseguiram contê-lo até a chegada dos policiais. Estava com total disponibilidade sobre as coisas, o crime consumou-se.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis. O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo de 01 (um) ano de reclusão, além da pecuniária de 10 (dez) dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica do sentenciado.

Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno a pena fixada anteriormente em definitiva.

Como o laudo pericial contido em fls. 181/185 deixa claro que o acusado possui problemas mentais, sendo caracterizado como semi-imputável, de rigor a substituição da pena aplicada por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, conforme sugerido pelo perito.

Vejamus a conclusão pericial:

"(...) Diante do exposto conclui-se que: Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era parcialmente incapaz de se determinar.

(...) que o periciado apresentava ao tempo da ação, condição mental que alterava de forma total sua capacidade de determinação, sendo considerado, sob a ótica médico-legal psiquiátrica, SEMI-IMPUTÁVEL para delito descrito na denúncia (...)."

Dada a semi-imputabilidade do acusado, é o caso de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 03 anos, conforme sugerido pelo expert, e nos termos do artigo 98 do Código Penal.

Assim sendo, forçoso aplicar medida de segurança de tratamento ambulatorial com prazo mínimo de 03 anos, dado o histórico de doença, com a reavaliação da periculosidade depois de decorrido referido prazo e de ano em ano.

Com efeito, em se constatando a periculosidade do condenado associada à sua enfermidade mental, é melhor tanto para ele - como para a sociedade - que receba o tratamento ambulatorial recomendado na perícia sem o que dificilmente se pode pensar em sua reabilitação, que inclusive é direito que lhe assiste conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A medida de segurança tem como principal objetivo a proteção da saúde do condenado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO DANILO JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano de reclusão, com 10 dias-multa, tendo-o por incurso no art. 155, caput, do Código Penal, aplicando-lhe, em substituição à pena, o tratamento de que necessita (medida de segurança de tratamento ambulatorial com prazo mínimo de 03 anos) na forma autorizada pelos artigos 26, par. único, 96, II e 98, todos do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a ofendida.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

MARGEM DIREITA